

1006370-66.2022.8.26.0079

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006370-66.2022.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006370-66.2022.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Flávia Fernanda Rizzo

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido, com fulcro no art. 93, IX, da CF.

De pronto, observo que o feito detém cunho eminentemente jurídico e comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do CPC, eis que as provas documentais apresentadas são suficientes à perfeita aferição da controvérsia.

O pedido é procedente.

A parte autora alegou que no dia 25/04/2018, seu companheiro estava conduzindo o automóvel VW/Polo Sedan 1.6, prata, chassi 9BWJB09N76P008132, placa ANJ2374, ano 2005, pela Rodovia Marechal Rondon, no sentido São Manuel/SP a Botucatu/SP, quando no quilômetro 251+600, foi surpreendido em uma curva, com um equino fêmea, de pelagem preta, médio porte, sobre a faixa de rolamento da esquerda.

Afirmou que em virtude do acidente de trânsito, causou ao referido veículo danos de grande monta (perda total). Informou que durante todo período em que o automóvel estava impossibilitado de trafegar, que estava retido no pátio da polícia militar,

foi cobrado o IPVA.

Em razão disso, segundo a autora, foi surpreendida com a cobrança de IPVA do veículo sinistrado, com a informação de que seu nome iria ser inserido no CADIN, caso não houvesse pagamento. Por esse motivo pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Pois bem, o art. 14 da Lei nº 13.296/08, que estabelece o tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, trata dos casos de dispensa do pagamento do referido imposto em casos de perda do domínio ou da posse, a saber: "Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo."

Por sua vez, o Decreto nº 40.846/96 traz as hipóteses de dispensa:

Artigo 1.º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse.

Logo, diante da extensão dos danos ocasionados ao veículo em questão em razão do acidente, resta evidenciada a hipótese elencada nos dispositivos acima, de dispensa do pagamento do imposto, já que inexistente o fato gerador, não havendo que se falar em obrigação tributária, a partir da data do sinistro.

Frisa-se, por oportuno, que não se pode aceitar que o descumprimento da exigência burocrática de solicitação imediata de dispensa ao Detran tenha o condão de justificar a exação no período em que o autor não fez absolutamente nenhum uso de seu veículo, conforme se observa:

"TRIBUTÁRIO. IPVA. Veículos sinistrados. Pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de cobrar o imposto. Inadmissibilidade. De acordo com o art. 11, da Lei n. 6.606/89. Perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro importa isenção do IPVA. Para fins tributários é irrelevante a falta de comunicação ou baixa do veículo no órgão de trânsito ou Secretaria do Estado. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido." (Apelação 0035629-56.2012.8.26.0053, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Vera Angrisani, j. 10/03/2015).

"DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) - Perda da posse devidamente caracterizada, desde a data do sinistro (2002) - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Dispensa do pagamento do tributo que exige apenas a perda da posse ou domínio do bem, conforme previsão do Art. 11, da Lei Estadual nº 6.606/89, e do art. 1º, do Decreto Estadual nº 40.846/96 - Comunicação do sinistro ao Detran que se torna irrelevante ao desate do caso - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Procedência da ação mantida - Recurso da Fazenda do Estado não provido" (Apelação 1008412-16.2015.8.26.0053, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 11/02/2016).

"APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de IPVA cumulada com sustação de protestos e indenizatória. Cobrança de débito e protesto de títulos em nome da autora, proveniente de IPVAs não pagos, relativos aos anos de 2012 e 2013. Veículo apreendido em 2011. Dispensa do pagamento do IPVA nas hipóteses em que não

é possível o exercício da propriedade do veículo, em virtude da descaracterização do seu domínio ou de sua posse, conforme entendimento extraído do artigo 11, da Lei Estadual nº 6.606/89 e do artigo 1º, do Decreto nº 40.846/96. Precedentes deste Tribunal. Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, §§ 3º, I e 11, do CPC de 2015, considerando a majoração relativa aos honorários recursais. Sentença reformada. Apelação provida". (Apelação nº 1037133-75.2015.8.26.0053, Relator Desembargador Marcelo Semer, j. 10.10.2016).

Nesse ponto, destaco que o fato gerador do IPVA ocorre todo 1º janeiro de cada exercício e que, nos termos do art. 14, II, da Lei Estadual nº 13.296/08, "o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo". Assim, como a autora detinha a posse do veículo em 1º de janeiro de 2018, deve ser reconhecida a inexigibilidade da exação proporcionalmente ao período posterior à perda da propriedade.

Observa-se:

TRIBUTÁRIO. IPVA. Pedido de reconhecimento de inexigibilidade de crédito tributário e repetição de indébito. Acidente. Veículo sinistrado. Inteligência do art. 14 da Lei Estadual nº 13.296/2008. Perda da posse comprovada. Inexigibilidade de IPVA, DPVAT e taxa de licenciamento. Restituição proporcional do tributo, a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 14, inciso I, da Lei nº 13.296/08. Juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença. Súmula nº 188 do STJ. Manutenção da r. sentença. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. (Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções 1016905-06.2020.8.26.0053 Relator(a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho Comarca: São Paulo Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 30/11/2021 Data de publicação: 30/11/2021) (grifei).

APELAÇÃO - Ação declaratória com pedido condenatório - IPVA referente ao exercício de 2017 - Veículo objeto de apropriação indébita - Pretensão de cancelamento de CDA e do respectivo protesto, mais pagamento de indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma - Possibilidade, em parte - Inocorrência do fato gerador do IPVA após a perda da propriedade do veículo - Inadmissibilidade da cobrança do tributo em relação ao período posterior - Irrelevância da não comunicação do sinistro à autoridade fiscal - Hipótese, contudo, em que a perda do domínio do bem ocorreu em junho de 2017 - Fato gerador do IPVA que ocorre todo 1º de janeiro de cada exercício - Inexigibilidade da exação proporcionalmente ao período posterior à perda da propriedade do bem - Aplicação do art. 14 da Lei Estadual nº. 13.296/2008 - Indenização por danos morais - Não cabimento - Pedido parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 1023704-36.2018.8.26.0053 Relator(a): Maria Olívia Alves Comarca: São Paulo Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 18/08/2020 Data de publicação: 18/08/2020) (grifei).

Destarte, de rigor a procedência.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para declarar a inexistência de débitos em relação ao IPVA relacionado ao veículo VW/Polo Sedan 1.6, prata, chassi 9BWJB09N76P008132, placa ANJ2374, RENAVAL 00873150252, ano 2005, a partir de 25/04/2018, bem como para determinar que todas as inclusões do nome da requerente em relação a tais débitos no CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito sejam canceladas, que a Fazenda Pública requerida proceda à baixa definitiva do(s) protesto(s) havido(s) e se abstenha de efetivar novos cadastros negativos em relação ao referido veículo.

Sem custas, honorários ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.

P. I. C.

Botucatu, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA